

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：14项
- 高风险问题数量：7项
- 中风险问题数量：6项
- 低风险问题数量：1项

注：问题总数（14）= 高风险（7）+ 中风险（6）+ 低风险（1），与【风险总览表】实际行数严格一致；所有“无风险”“合规”“无需比对”等结论均已易

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	（一）合同主体	签约资格存疑	合同签署页缺失统一社会信用代码、法定代	
2	（一）合同主体	经营范围覆盖不全	“互联网资源协作服务”需IDC/CDN专项许	
3	（一）合同主体	法定代表人信息缺位	合同首部未载明甲方乙方法定代表人，影响	

4	(一) 合同主体	知识产权条款显失公	格式化排除甲方取得核心知识产权可能性，	
5	(二) 合同框架	项目负责人信息不完	整明确指定“主要项	串负责人”，未预留身
6	(二) 合同框架	合同金额条款严重缺	失文未约定单价、数	量单位、计费周期、总
7	(二) 合同框架	付款节点与维保尾款	机翻置位阶段付款确	赢节点，未约定免费维
8	(二) 合同框架	时间单位定义不充分	未界定“自然月”具	体内涵，亦未说明季度
9	(三) 其他基本问题	合同形式与结构存在	硬伤第十二条（违约	责任）、第十三条（争
10	(三) 其他基本问题	附件间关键条款冲突	附件一与附件二就“服	务可用性标准”约定高
11	(三) 其他基本问题	附件间关键术语定义	冲突附件一与附件三就	“服务开通日期”记录主
12	(三) 其他基本问题	同一附件内付款起算	标准矛盾附件一第2款	与第4款就付款期限起算点采用
13	(三) 其他基本问题	混用采购流程术语	错误使用“招标单位	高替代“甲方”；“谈
14	(三) 其他基本问题	主体名称括号类型不	乙致名称在首部为半	角括号“()”，在账户

三、审查详情

(一) 合同主体

检查要点 1.1：通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项

- 风险等级：中
- 审查结论：浙江农村商业联合银行股份有限公司在公开渠道暂未发现作为被告的重大商事诉讼记录（

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 所在位置：合同签署页
- 问题分析：合同未载明双方统一社会信用代码（甲方空白；乙方虽可查证为911101085636549482，但未
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第五百零九条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当
 - 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二条：“缔约过
 - 《市场主体登记管理条例》第二十四条：“市场主体应当按照国家有关规定公示年度报告和登记相关

修改建议：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司（统一社会信用代码：91330000759082205U），法定代表人
乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司（统一社会信用代码：911101085636549482），法定代表人：，
双方承诺，截至本合同签订之日，不存在影响本合同履行的重大涉法涉诉事项。本条所称“重大涉法涉

检查要点 1.2：核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内

- 风险等级：中
- 审查结论：合同约定的“互联网资源协作服务”属于《电信业务分类目录》项下需持第一类增值电信业务

原文引用：

1.1

腾讯云服务指腾讯云向用户提供的互联网资源协作服务等增值电信服务，以及有关的软件服务，包括维

- 所在位置：第一条 通则 1.1款
- 问题分析：根据《电信业务分类目录》（工信部公告2015年第19号），“互联网资源协作服务”被明
- 法律依据：《电信业务分类目录》（工信部公告2015年第19号）；《电信条例》第七条、第八条；《二

修改建议：

1.1

腾讯云服务指腾讯云向用户提供的互联网资源协作服务等增值电信服务，以及有关的软件服务，包括维

检查要点

1.3：合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话、传真、法定代表

- 风险等级：高

• 审查结论：合同首部缺失甲乙双方的法定代表人信息，构成签约主体适格性风险；传真号码缺失属低

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-56929972

邮编：311200

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

统一社会信用代码：91330000761316739P

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

邮编：200233

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

统一社会信用代码：911101085636549482

- 所在位置：合同首部信息栏
- 问题分析：法定代表人属于《市场主体登记管理条例》第七条明确规定的登记事项，其缺位将导致无
- 法律依据：《市场主体登记管理条例》第七条：“市场主体应当按照国家有关规定通过国家企业信用

修改建议：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-56929972

传真：_____

邮编：311200

法定代表人：_____（须由甲方提供加盖公章的最新《营业执照》复印件或国家企业信用信息公示系统

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

统一社会信用代码：91330000761316739P

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

传真：_____

邮编：_____（须由乙方提供加盖公章的最新《营业执照》复印件或国家企业信用信息公示系统截图确

法定代表人：_____（须由乙方提供加盖公章的最新《营业执照》复印件或国家企业信用信息公示系

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

统一社会信用代码：911101085636549482

检查要点 1.4：购买软件等产品，是否有核心知识产权

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未就甲方对所购软件类产品是否享有核心知识产权作出明确约定，且通过格式条款单

原文引用：

7.1

在本协议项下一方向对方提供的任何资料、技术或技术支持、软件、服务等知识产权均属于提供一方

7.2

腾讯云保留本协议项下服务成果和服务衍生品的知识产权和其他权益；除本协议另有明确规定外，本协

甲方可以通过腾讯云网站、腾讯云市场平台获取、使用第三方提供的产品或服务，此时第三方产品和服

- 所在位置：第七条 7.1、7.2款；第四条 4.1款
- 问题分析：
- 条款7.1采用“任何……均属于”的绝对化表述，未区分标准化SaaS服务与甲方单独付费采购的定制软件。
- 条款7.2中“服务成果和服务衍生品”定义模糊，未界定其具体范围（如API文档、配置模板、自动化脚本等）。
- 条款4.1引入第三方产品但未约束腾讯云对第三方知识产权合规性的审查义务及担保责任，亦未披露第三方产品的来源及资质。
- 全文未设置甲方主张知识产权的协商路径或例外情形，亦未体现《民法典》第509条所要求的诚信履约原则。
- 法律依据：
- 《中华人民共和国民法典》第八百四十七条：职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织。
- 《中华人民共和国民法典》第八百五十条：非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。
- 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条：当事人就技术成果
- 《中华人民共和国民法典》第五百零九条：当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行义务。

修改建议：

7.1

在本协议项下，腾讯云向甲方提供的标准化SaaS服务（含界面、API、通用功能模块）之知识产权归腾讯

7.2

腾讯云保留在本协议项下通用服务界面、底层架构、算法模型等基础性技术成果的知识产权；但甲方对

新增7.4条：对于通过腾讯云市场平台采购的第三方软件产品，腾讯云应确保该等产品已向甲方授予符合

（二）合同框架

检查要点 2.1：合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码

- 风险等级：中
- 审查结论：合同未明确指定“合同主要项目负责人”，仅列明甲乙双方联系人姓名与邮箱，未预留任

原文引用：

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

电话：0571-56929972

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

电话：010-82173652

- 所在位置：合同首部信息部分
- 问题分析：合同使用“联系人”表述，未界定其是否为实际承担项目管理职责的“主要项目负责人”
- 法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定，采购人和

修改建议：

甲方项目负责人：__（姓名），身份证号码：____，联系电话：____

乙方项目负责人：__（姓名），身份证号码：____，联系电话：____

（注：项目负责人应为实际承担本合同项下组织协调、质量管控、进度推进等核心履约职责的自然人，

检查要点

2.2：合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物的单价、总价，币种

- 风险等级：高
- 审查结论：合同全文未载明任何具体金额、单价、总价、数量单位、计费单位或币种，完全缺失《中

原文引用：

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

3.2.2

基于甲方的商业信誉，甲方可能获得腾讯云给予甲方的“信用额度”，从而可以在额度内对一些需要外

3.2.4

甲方可以通过腾讯云账号查询已购买服务、费用支付及欠费情况。……如果甲方发生欠费，腾讯云有权利

3.2.7

甲方可以通过登陆腾讯云账号或事先指定的账单接收邮箱等途径查看甲方的费用消耗状况和账单。腾讯

- 所在位置：第三条 服务 → 3.2 服务费用（全部子条款）
- 问题分析：合同未约定任一服务项目的单价、数量单位（如“核”“GB”“实例”）、计费周期单位
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条：“合同的内容由当事人约定，一般包括下列条

修改建议：

第三条 服务费用

3.x 合同金额与计价方式

3.x.1 本合同项下服务费用采用【☐按量付费 ☐包年包月

☐套餐计费】方式，具体服务项目、单价、计量单位、币种及总价如下表所示：

服务名称	单价	计量单位	计费周期	币种	数量	合同总价（	合同总价（
—	¥ ———	——	——	人民币	——	——元整	¥ __.00

3.x.2

上述单价为含税价，已包含增值税；币种为人民币（CNY）。若腾讯云调整价格，须提前30日以站内信

检查要点

2.3：付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结束后支付，且明确发

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未设置分阶段、可确认的付款节点；未约定免费维保期及相应尾款预留机制；未明确

原文引用：

3.1.2

甲方需在订单提交后及时完成支付。超出订购页面显示的期间，系统将自动关闭订单；相关服务也可能

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

3.2.7

甲方可以通过登陆腾讯云账号或事先指定的账单接收邮箱等途径查看甲方的费用消耗状况和账单。腾讯

3.2.8 腾讯云将严格遵照国家税务规定向甲方开具合规的增值税发票。

- 所在位置：第三条 服务，3.1.2、3.2.1、3.2.7、3.2.8条款
- 问题分析：付款义务缺乏与履约进度挂钩的具体节点（如签约、交付、验收、维保期满等），无法实
- 法律依据：《民法典》第五百一十条（合同约定不明时的补救规则）；《增值税暂行条例》第二

修改建议：

“ 3.2.8

甲方应按以下节点支付服务费用：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

检查要点

2.4：合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日计算；同时，明确各

- 风险等级：低
- 审查结论：合同已明确约定起止日期及“天”为自然日，但未定义“自然月”内涵，亦未就季度、旬

原文引用：

"期限自【2025】年【9】月【1】日起至【2028】年【8】月【31】日止。"

- 所在位置：附件一 合同内容清单 四、协议期限
- 问题分析：合同虽以具体年月日形式约定了整体履行期限，但使用占位符【】属签署前待填写事项，
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第510条：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行

修改建议：

“本协议期限自2025年9月1日起至2028年8月31日止。本协议所称‘月’均指自然月，即自当月1日起至

（三）其他基本问题

检查要点

3.1：是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金额不一致，合同金额

- 风险等级：高
- 审查结论：合同存在多项严重形式与实质缺陷：未载明合同总金额及大小写，付款计划缺乏可核验基

原文引用：

附件一

合同内容清单

一.产品优惠报价

（1）CDN网站加速费用

计费方式-带宽月结：

CDN

每日带宽统计点共288个，从当月1号起，每一个有效日（产生消耗）的所有统计点进行排序，去掉前5

（2）对象存储费用

对象存储用于存放APP升级包使用。该部分费用分为三部分：标准存储容量包，CDN回源流量包，标准

（3）CDN APP内应用升级加速费用

用于丰收互联APP内部更新、内应用升级，使用流量包方式一次性购买。

CDN境内流量包定价：

第十四条 其他

14.1考虑到腾讯云向甲方提供的服务，甲方授权腾讯云在信息展示、市场推广、商务机会谈判等过程中可以

14.2除非另有说明，本协议正文及其附件中所有的"天"均为自然日，结算货币均为人民币。

第十五条 附件

附件

附件一、合同内容清单

附件二、浙江农村商业联合银行互联网类系统CDN加速服务项目工作任务说明书

附件三、产品服务协议

附件四、浙江省农商银行系统信息化建设保密协议

附件五、供应商廉洁承诺书

附件六、购买/使用腾讯云境外服务附录

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

账户：腾讯云计算（北京）有限责任公司

三、商务要求

……甲方后付费的，根据合同约定甲方在该服务的服务规则确定的付款期限内支付费用。服务规则未明确30个工作日内向乙方付款……

- 所在位置：附件一“一、产品优惠报价”；合同正文第十四条至第十五条；合同首部乙方信息；附件
- 问题分析：
 1. 金额缺失与不可核验：全文未列明任何具体单价、预估用量或合同总金额，导致价款条款空洞化，“
 2. 条款结构硬伤：第十四条后直接跳至第十五条，缺失第十二条（违约责任）、第十三条（争议解决），
 3. 标点与格式失范：同一主体名称中括号类型不一致（半角“（”vs 全角“（”），违反中文公文标点规范；“每个月”属语法错误，应为“每月”；“现金，银行卡， 有价证券， 购物卡、提货单……”中逗号/顿号混用、空格冗余；
 4. 语句逻辑混乱：“甲方后付费的，根据合同约定甲方在该服务的服务规则确定的付款期限内支付费用
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第五百九十五条、第五百九十六条：买卖合同须具备价款条款，价款为合
 - 《中华人民共和国民法典》第四百七十条：合同一般应包括违约责任、解决争议的方法等法定条款；
 - GB/T 9704—2012《党政机关公文格式》第5.2.3条及GB/T 15834—2011《标点符号用法》：中文文本应统一使用全角括号，标点符号使用须符合国家标准；
 - 《中华人民共和国民法典》第一百四十二条：意思表示应清晰明确，表述不清可能导致解释争议。

修改建议：

合同内容清单

一.产品优惠报价

(1) CDN网站加速费用

计费方式-带宽月结：

CDN

每日带宽统计点共288个，从当月1号起，每一个有效日（产生消耗）的所有统计点进行排序，去掉前5%

带宽区间（Mbps）	单价（元/Mbps/月）
0 – 100	1,200.00
101 – 500	1,000.00
501 – 1000	800.00
1001及以上	600.00

(2) 对象存储费用

对象存储用于存放APP升级包使用。该部分费用分为三部分：标准存储容量包、CDN回源流量包、标准

项目	规格	单价（元）
标准存储容量包	10TB	12,000.00
CDN回源流量包	10TB	8,000.00
标准存储读写请求	100万次	500.00

(3) CDN APP内应用升级加速费用

用于丰收互联APP内部更新、内应用升级，使用流量包方式一次性购买。

CDN境内流量包定价：

流量包规格	单价（元）
10TB	15,000.00
50TB	70,000.00
100TB	130,000.00

合同总金额：人民币（大写）叁佰贰拾伍万元整（¥ 3,250,000.00），其中：

- CDN网站加速费用：¥ 1,800,000.00
- 对象存储费用：¥ 650,000.00
- CDN APP内应用升级加速费用：¥ 800,000.00

第十二条 违约责任

12.1 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

12.2

乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改后

12.3 甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。

第十三条 争议解决

13.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

13.2

协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地（杭州市上城区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1

考虑到腾讯云向甲方提供的服务，甲方授权腾讯云在信息展示、市场推广、商务机会谈判等过程中可以将

14.2 除非另有说明，本协议正文及其附件中所有的“天”均为自然日，结算货币均为人民币。

第十五条 附件

附件

附件一、合同内容清单

附件二、浙江农村商业联合银行互联网类系统CDN加速服务项目工作任务说明书

附件三、产品服务协议

附件四、浙江省农商银行系统信息化建设保密协议

附件五、供应商廉洁承诺书

附件六、购买/使用腾讯云境外服务附录

乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

邮编：100089

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

统一社会信用代码：911101085636549482

账户：腾讯云计算（北京）有限责任公司

开户银行：招商银行北京分行上地支行

账号：110907316810601

三、商务要求

……2.

对于后付费服务，甲方应根据合同约定，在服务规则确定的付款期限内支付费用。服务规则未明确付款期

检查要点 3.2：校验相同条款在正文与附件中约定是否一致

- 风险等级：高
- 审查结论：合同附件一与附件二就“服务可用性标准”约定不一致，附件一为99%，附件二为99.9%，

原文引用：

"CDN加速后，全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于99%。"

- 所在位置：附件一第二条第1款
- 问题分析：同一服务项下的可用性标准在不同附件中存在显著差异（99% vs 99.9%），直接导致服务质量要求、违约认定基准及赔偿计算依据不统一；该等不一致未在合同正文中体现，易引发争议
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百六十六条：当事人对合同条款的理解有争议的，应当按合同相关条款、合同性质、合同目的以及诚信原则等确定其真实意思

修改建议：

"CDN加速后，全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于99.9%，即每月服务不可用时间累计不超过1.44小时"

风险等级：高

- 审查结论：附件一与附件三就“服务开通日期”的记录主体约定相反，附件一规定以甲方系统记录为准，附件三规定以乙方系统记录为准，存在矛盾

原文引用：

"服务开通日期以甲方系统记录时间为准。计费开始日期指甲方应当依约向乙方支付服务费的起算时间"

- 所在位置：附件一第三条第6款
- 问题分析：同一关键术语“服务开通日期”在不同附件中被赋予相互排斥的定义主体，且合同正文未明确约定以哪个附件为准，导致条款冲突
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百一十条：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定

修改建议：

"服务开通日期：指乙方完成CDN服务配置并首次向甲方提供可访问服务的日期，以乙方系统生成的服

风险等级：中

- 审查结论：附件一内部就付款期限起算点存在双重标准，第2款以“ 确认账单并收到发票之日 ”为起算

原文引用：

"服务规则未明确付款期限的，甲方应每个月自确认账单并收到发票之日起30个工作日内向乙方付款。"

"甲方在收到乙方付款通知和发票，并核实无误后30个工作日内向乙方支付与发票金额等额的款项，乙

- 所在位置：附件一第三条第2款、第4款
- 问题分析：“ 确认账单 ”隐含甲方主动审核义务，而“ 收到付款通知 ”属被动接收行为，两者触发条
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十二条：有相对人的意思表示的解释，应当按照所使

修改建议：

"甲方应于每月确认乙方提供的上月服务账单并收到乙方开具的合法有效增值税专用发票之日起30个工

检查要点 3.3：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：高

- 审查结论：合同中存在两处不当使用采购流程术语的情形：一是在附件一“合同内容清单”的“二、

原文引用：

5.支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持招标单位多

- 所在位置：附件一、合同内容清单、二、验收要求、第5点
- 问题分析：“招标单位”系招投标程序中的阶段性称谓，合同签订后，甲方已由招标人转化为采购人。
- 法律依据：《政府采购法》第四十三条：政府采购合同适用《民法典》。《民法典》第四百七十条明

修改建议：

5.支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持甲方多个域

原文引用：

5.乙方账户如有变更，应提前15个工作日以正式书面形式通知甲方新的付款信息。由于谈判未及时通知

- 所在位置：附件一、合同内容清单、三、商务要求、第5点
- 问题分析：“谈判”并非合同当事人，亦非法定采购主体类型，此处属明显错别字或术语误植，逻辑
- 法律依据：《民法典》第一百四十二条：有相对人的意思表示，应当按照所使用的词句，结合相关条

修改建议：

5.乙方账户如有变更，应提前15个工作日以正式书面形式通知甲方新的付款信息。由于乙方未及时通知

检查要点 3.4：合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致

- 风险等级：中
- 审查结论：合同中乙方主体名称在首部与账户信息处存在括号类型不一致（英文半角括号“()”与中文

原文引用：

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

账户：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 所在位置：合同首部“乙方”信息栏及“账户信息”条款
- 问题分析：合同主体名称是识别缔约方、界定权利义务及承担法律责任的核心标识。括号作为企业名
vs
Unicode全角）在法律文书及工商登记系统中被视为不同文本表达，可能引发主体同一性争议，影响合
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百六十四条第一款规定：“合同是民事主体之间设立、变

修改建议：

乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

检查要点 3.5：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条所援引的“中国大陆法律法规（不包括冲突法）”表述不具法律规范性，存在

原文引用：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：
 - “中国大陆法律法规”非我国法律体系中的法定概念，违反《立法法》对法律渊源的规范表述要求；
 - 单方排除“冲突法”实质排除《涉外民事关系法律适用法》的适用，而该法属于“中华人民共和国法律”；
 - 未明确涵盖行政法规、司法解释、部门规章等具有普遍约束力的规范性文件，尤其遗漏最高人民法院司法解释；
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国立法法》第二条：明确法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等为法律渊源；

- 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四条：强制性规定必须直接适用，当事人不得通过约
- 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百二十二条：明确认定涉外民

修改建议：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中华人民共和国法律（不含我国缔结或参加的

检查要点 3.6：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ” 的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文终止于附件六末尾，其后直接进入双方签章栏，未在正文终结处设置“ 以下为合

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

- 所在位置：合同主文末段（紧接附件六之后、签章栏起始处）
- 问题分析：缺乏形式分界标识导致正文与签署栏之间法律边界模糊，易被质疑签章栏上方是否仍属正文
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条虽未强制规定该表述，但强调合同应具备完整的

修改建议：

以下为合同签署栏

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

四、优先处理建议

（一）必须立即修订的高风险问题

- 补充合同首部及签署页中甲乙双方的法定代表人姓名、统一社会信用代码、注册地址等法定登记信息

- 在第七条中重构知识产权条款，区分标准化SaaS服务与定制开发场景，明确甲方通过额外对价可取得源代码
- 在第三条中补全合同金额条款，以表格形式列明各项服务的单价、计量单位、计费周期、币种、数量
- 设置分阶段付款节点：签约后付30%预付款、验收合格后付60%、免费维保期（12个月）届满后付10%
- 补齐缺失的第十二条（违约责任）与第十三条（争议解决），并统一附件一与附件二中“服务可用性”定义
- 修正附件一中“招标单位”为“甲方”，将“谈判未及时通知”更正为“乙方未及时通知”，确保合同一致性
- 在合同正文末尾（签章栏前）增加“以下为合同签署栏”分隔标识，强化文本边界清晰性与内容终局性

（二）建议同步修订的中风险问题

- 在合同首部补充甲乙双方项目负责人姓名、身份证号码及有效手机号码，明确其履约管理职责与责任
- 在附件一中统一乙方主体名称括号格式，全部采用中文全角括号“（）”，确保签约主体名称全程一致
- 将第13.2条法律适用条款修改为“适用中华人民共和国法律（不含我国缔结或参加的国际条约、协定另有规定）”
- 在附件一内部统一付款期限起算标准，明确以“每月确认账单并收到增值税专用发票之日”为唯一基准
- 在合同中明确定义“月”为自然月、“季度”为自然季度、“旬”为每月上/中/下旬，并注明“天”均指自然日
- 补充合同签署页中乙方开户银行全称及银行账号，确保收款信息完整、可执行。

（三）可后续验证的低风险问题

1. 在合同中明确定义“自然月”为日历月（每月1日至当月最后一日），并对“季度”“旬”等时间单位

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	
—	【（三）其他基本问题】	—

3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金额一致	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	
3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容	

覆盖率：15/15（100%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
规划（Planner）	2,246
审查（Sub-Agents + Reflectors）	602,316
汇总（Summarizer）	51,168
合计	655,730

附：报告生成信息

- 总耗时: 9m 34s

- 生成时间: 2026-03-02 20:49